

1001459-89.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Augusto da Silva Lisboa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001459-89.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001459-89.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Augusto da Silva Lisboa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CARLOS AUGUSTO DA SILVA LISBOA, sendo-lhe imputado o delito do art. 33 da Lei 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de abril de 2020, às

00h00min, na Rua Luís Gama, 245, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, o réu, residente e domiciliado à Rua Luiz Gama, 245, Centro, Casa Branca/SP, tinha em depósito, para fins de consumo de terceiros 4,9 g de maconha, droga esta causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado à fl. 515 e ofereceu defesa prévia às fls. 518/521.

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 547/550).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, tendo sido o réu interrogado ao final.

O Ministério Público ofereceu suas alegações finais às fls. 633/637 e a Defesa às fls. 641/652.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Anoto, de início, que as preliminares arguidas já foram rejeitadas por ocasião do recebimento da denúncia de fls. 547/550. E, especificamente em relação ao alegado bis in idem, referida decisão também foi complementada em sede de audiência de instrução.

Passo, então, ao julgamento do mérito.

Neste, o pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do fato restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 102/103), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 104/105), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Delegado de Polícia, em juízo, relatou que, em cumprimento de mandado de prisão temporária, encontrou com o réu uma porção de maconha em um estojo ("bolsinha de pano") em cima da estante de televisão da sala. Foram localizadas também cartas vindas do sistema carcerário nas quais se solicitava a cobrança de dívidas de drogas pelo réu. O réu afirmou que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio.

De maneira semelhante manifestaram-se os policiais civis ARTIBANO JOSÉ CRUZ e CÉSAR AUGUSTO SERIDÔNIO.

KÁRITA ADRIANA TONIOLI, em juízo, contou que não presenciou os fatos. Não conhece CARLOS. Ouviu dizer que ele trabalha em uma vidraçaria, na medida em que ele prestou serviços a uma conhecida sua.

LUCINEI FAVORETTO OLIVEIRA, em juízo, disse que é cunhado de CARLOS, sendo casado com a irmã dele. Não presenciou os fatos. CARLOS é usuário de drogas, especificamente maconha. Nunca soube sobre a prática do tráfico. Nunca viu ele com drogas. Ele é trabalhador.

CARLOS AUGUSTO DA SILVA LISBOA, em seu interrogatório, informou que os policiais foram até à sua nova residência. Abriu a porta da casa, mas não autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. Afirmou que é usuário de maconha e indicou aos policiais o local de armazenamento na substância. A quantidade apreendida, contudo, era menor que a constante do processo. Teceu críticas a atuação dos policiais. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas. A maconha apreendida era para seu uso pessoal.

Dessa forma, consoante manifestação de ambas as partes, à luz da prova produzida sobre crivo do contraditório, não há prova segura para condenar o réu pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual desclassifico a conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, no processo penal, a dúvida deve militar em favor do réu. No caso em tela, os elementos apresentados não são suficientes para levar à conclusão de que a droga apreendida e objeto da denúncia nestes autos destinava-se ao fornecimento a terceiros. É de se notar que a quantidade apreendida (4,9 gramas de maconha) não é capaz, por si só, de afastar a tese defensiva de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

Daí porque, como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, o réu será condenado pela infração ao art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a reprimenda.

Assim, acolhendo a manifestação do órgão ministerial, fixo a pena de advertência

sobre os efeitos das drogas, suficiente e adequada ao caso em tela, nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu CARLOS AUGUSTO DA SILVA LISBOA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no 28 da Lei 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

À vista do resultado ora alcançado pelo julgamento do feito, autorizo o recurso em liberdade.

Transitada em julgado: a) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; b) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; c) oficie-se autorizando a incineração das drogas.

P. I. C.

Casa Branca, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA